



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Boletim No.: 3358/2016

2ª Via

INICIADO: 13/10/2016 09:00hs e EMITIDO: 13/10/2016 18:02hs

Folha : 1

JLLPSWCBDJEEIJ]a

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DA ALEGRIA, 200 - SACOMA - CEP: 04235-020 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 95 D.P. - HELIÓPOLIS

Ocorrência: 13/10/2016 às 06:53 horas

Comunicação: 13/10/2016 às 08:55 horas

Elaboração: 13/10/2016 às 09:00 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - Presente ao plantão
- RG: 60683315-SP - emitido em 10/12/2015 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - Mãe: JOSETE RODRIGUES NERIS
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 04/03/1998 18 anos - Estado civil: Convivente
- Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Sim
- Cutis: Preta - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Encaracolado
- Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,65 - Compleição: MAGRO
- Endereço Residencial: RUA PARAIBA , 87 - HELIÓPOLIS - CEP: 04235-300
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)98377-1940 - Tim (Celular)

Testemunha:

- RICARDO DE OLIVEIRA MENDES - Presente ao plantão - RG: 27031211-SP
- emitido em 25/11/2013 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE 126.224-6 - Pai: PEDRO DE OLIVEIRA MENDES
- Mãe: MARIA APARECIDA MENDES - Natural de: S.ANDRE -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 21/08/1977
- 39 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - CPF: 26506611863
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Tem Deficiência? Não
- Tem Transtorno Mental? Não - Endereço Comercial: RUA COMANDANTE TAYLOR,
- 1180 - IPIRANGA - CEP: 04218-000 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2272-9550
- (Comercial)

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIÓPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Folha :2

Boletim No.: 3358/2016

INICIADO:13/10/2016 09:00hs e EMITIDO:13/10/2016 18:02hs

2ª Via

JLLPSWCBDJEEIJja

Condutor:

- JOSE HENRIQUE DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 29768425-SP
emitido em 18/04/2016 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE 122.273-2 - Pai: JOSE RAFAEL DE SOUZA
- Mãe: MARIA DE LOURDES ALVES DE ASSIS SOUZA - Natural de: GUARULHOS -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 24/01/1979
- 37 anos - Estado civil: Divorciado - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - CPF: 29162103857
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: RUA COMANDANTE TAYLOR , 1180 - IPIRANGA
- CEP: 04218-000 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2272-9550 (Comercial)

Advogado:

- WENER SANDRO DE SA SOARES - Presente ao plantão - RG: 24494936-SP
emitido em 25/03/2016 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: RAIMUNDO JOSE SOARES - Mãe: ALDINA FRANCISCA DE SA SOARES
- Natural de: PARAIBANO -MA - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 27/04/1976 40 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 16422052812
- Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA LAVRADIO, 577
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)94100-2531 - Vivo (Celular)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 25 - Unidade.: Valor
- Pessoa relacionada: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Lança-Perfume - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 93 - Involucro: OUTROS
- Observações:
93 FRASCOS CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COLORAÇÃO LÍQUIDA TRANSPARENTE, APARENTANDO SER "LANÇA PERFUME"
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 68
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 30 - Involucro: OUTROS
- Observações:
30 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA, APARENTANDO SER "COCAÍNA"
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 156
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 81 - Involucro: TROUXINHA
- Observações:
81 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA DE COLORAÇÃO ESVERDEADA, APARENTAMENTE "MACONHA"

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Folha :3

Boletim No.: 3358/2016

INICIADO:13/10/2016 09:00hs e EMITIDO:13/10/2016 18:02hs

2ª Via

JLLPSWCBDJEEIJ]a

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 37
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 63 - Involucro: TROUXINHA
- Observações:
- 63 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA DE COLORAÇÃO AMARELADA, APARENTANDO SER "CRACK"

Histórico:

Os policiais militares, que ora figuram como condutor e testemunha, informaram que realizavam policiamento preventivo e ostensivo pela região de Heliópolis, quando no local dos fatos, avistaram um indivíduo com duas sacolas nas mãos, sendo que quando este visualizou os milicianos, recebeu ordem de parada e colocou as coisas no chão e as mãos na cabeça. Foi abordado e revistado, sendo encontrada a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Nas sacolas que o mesmo colocou no chão foram encontradas substâncias que aparentavam ser drogas. O mesmo disse que trabalhava como vapor no período de noturno e ganhava a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) e que estava desempregado. Diante do cenário, conduziram o implicado a esta Delegacia de Polícia para as providências legais de polícia judiciária.

O dinheiro e as substâncias foram apreendidas, sendo as mesmas encaminhadas ao Instituto de Criminalística e submetidas a teste de constatação por peritos oficiais. Os exames apontaram resultado positivo para maconha (cannabis sativa) e cocaína, substâncias elencadas como entorpecentes na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Assim, restou demonstrada a materialidade do delito em tela.

O laudo de Constatação I.C. Nº 468,174/2016 resultou em:

- Item 1, POSITIVO para cocaína;
- Item 2, POSITIVO para maconha;
- Item 3, POSITIVO para cocaína;

Indagado, o indiciado exerceu seu direito de permanecer calado e somente se manifestar na Justiça. Consigne-se que seria inquirido nos moldes dos artigos 185 e seguintes do Código de Processo Penal. Disse que não tem filhos.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica.

Na etapa urgente de cognição sumária, considerando os fatos sustentados pelos

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10

Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Boletim No.: 3358/2016

INICIADO:13/10/2016 09:00hs e EMITIDO:13/10/2016 18:02hs

2ª Via

Folha :4

JLLPSWCBDJEEIJJa

policiais militares, de relativa presunção de legitimidade, restou caracterizado o estado de flagrante delito em face do conduzido (artigo 303, do CPP). A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicavam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do agente.

Desta forma, verificada a subsunção da conduta do indigitado à figura típica do delito do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista ter sido surpreendido trazendo consigo drogas, sem autorização legal.

Com efeito, há a presunção de perigo na liberdade do agente, porquanto a pena máxima suplanta quatro anos e afasta concessão de fiança. Ademais, vislumbram-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivos, consubstanciados, respectivamente, no laudo pericial, nas oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas.

À luz do exposto, determino a lavratura deste AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, segregando-se JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS com entrega da correspondente nota de culpa. Comunique-se a Autoridade Judiciária competente, o Ministério Público e a Defensoria Pública, adotando-se demais cerimônias legais. Sem mais.

Providências tomadas: OFICIO

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

LUAN M. CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ESCR POL


TADEU RICARDO DE CASTRO
DELEGADO DE POLÍCIA

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534